

PRIMEIRO REINADO (1822 - 1831)

RELEMBRANDO



Na última aula, o estudo foi sobre a Guerra de Independência (ou Guerras de Independência). Em várias províncias, houve movimentos contrários à separação do Brasil; logo, houve necessidade da interferência de Dom Pedro I e das tropas a fim de garantir a emancipação. A unidade territorial foi garantida. Foi preciso um processo um pouco mais longínquo em relação à ideia de independência. Por volta de 27, Portugal reconheceu a independência. Em relação à aceitação da independência, entende-se que boa parte disso está no Primeiro Reinado.

Interesses Anglo-americanos

Reconhecimento da Independência

- Santa Aliança (nações absolutistas) eram contra o liberalismo na Europa e eram uma ameaça à emancipação política latino-americana;
- 1824: EUA – influência da doutrina Monroe. “América para os americanos” – Interesses econômicos e políticos; (Ampliação do mercado consumidor e oposição ao absolutismo europeu).
- 1825 a 27: a Inglaterra intermediou o processo de emancipação entre Brasil e Portugal.

Obs.: | nesse momento, Dom Pedro I já era o imperador.

- Influenciou Portugal a reconhecer o Brasil mediante o pagamento de 2 milhões de libras esterlinas, o título de imperador de honra para D. João VI e a não adesão de nenhuma colônia africana portuguesa ao território brasileiro;
- Concessão de empréstimos ao Brasil;
- O dinheiro exigido por Portugal serviu para pagar dívidas com a Inglaterra, ou seja, nunca saiu dos cofres britânicos;
- Prolongação do tratado de livre comércio por mais 15 anos;
- Extinção do tráfico negreiro em um prazo de 3 anos;
- A alta influência dos britânicos no país enfraqueceu gradativamente o poder de D. Pedro junto aos políticos brasileiros.

Obs.: | o Brasil, no Brasil Império, divide-se da seguinte forma:

- de 1822 a 1831, há o Primeiro Reinado, com Dom Pedro I.

- de 1831 a 1840, tem-se o Período Regencial. Houve quatro formas de regência: trina provisória; trina permanente; uma do Diogo Feijó; uma do Araújo Lima.
- De 1840 a 1889: o Brasil vive o Segundo Reinado com Dom Pedro II.

O Império vai de 1822 até o dia 15 de novembro de 1889.

Primeiro Reinado (1822 – 1831)

Obs.: o Brasil é independente. Não é mais politicamente vinculado à Portugal. No entanto, o país é governado por um português. Não era interesse da elite a inclusão social. A cana-de-açúcar ainda é o principal produto brasileiro.



O governante teve, ao longo da vida, a formação de uma monarquia absolutista. Essa forma de se comportar gerou problemas para Dom Pedro, principalmente devido aos privilégios da Inglaterra (por meio de acordo). A elite fica descontente com Dom Pedro.

Coroado o Imperador e garantida a presença de José Bonifácio no Governo, o conflito desloca-se para a relação entre o Executivo e o Congresso, tendo como cenário a Assembleia Geral Constituinte, finalmente inaugurada em 3 de maio de 1823. Sempre desconfiados das tendências autoritárias de dom Pedro – até por causa de todo o seu apoio à José Bonifácio e porque governos de caráter francamente autoritários vigoravam então na França, na Espanha e, mais recentemente, em Portugal (onde, no mesmo mês de maio, ocorre o golpe de Vila Francada, fechando as Cortes constituintes) –, os deputados brasileiros pretendiam limitar os poderes do Imperador, como aqueles que lhe permitiriam vetar as leis e dissolver a legislatura. Os temores já haviam sido acesos quando, em sua cerimônia de sagração e coroação, dom Pedro declarara que defenderia a Constituição se fosse digna do Brasil e de mim, palavras que foram reiteradas na Fala do Trono da sessão de abertura da Assembleia, e então acrescidas por outras ainda mais contundentes: espero, que a constituição que fazeis, mereça a minha imperial aceitação. Dom Pedro invertia, assim, a ordem liberal das coisas, ao colocar a Constituição sujeita a ele, e não o contrário

Marcello Otávio N. de C. Basile

História geral do Brasil / Maria Yedda Linhares. – 10. ed. – Rio de Janeiro: Elsevier, 2016

Obs.: Dom Pedro desejou um documento norteador da vida no Brasil. Quando se torna imperador, houve a convocação da assembleia constituinte, a qual fez uma constituição. A constituição é um documento que as pessoas se submetem, e não ao contrário. No entanto, o imperador deixou claro outra coisa. Ele cresceu educado em uma perspectiva monárquica absolutista e não aceitou perder seus



| poderes. No absolutismo monárquico, as esferas legislativa, judiciária e executiva estão concentradas nas mãos do rei.

Influenciada por ideias mais liberais, a assembleia redige um documento que limitava o poder de Dom Pedro. Com isso, houve repulsa do imperador. No entanto, apesar de limitar o poder de Dom Pedro, a constituição não “abria as portas da prosperidade para os brasileiros”. Lembre-se de qual era a elite política daquela época. A intenção era diminuir o poder do imperador e levar mais autonomia para o legislativo.

Estruturação política do Estado

Elaboração de uma Constituição

- Assembleia constituinte de 1823 de tendência liberal;
- Partido brasileiro
 - Conservador: divisão do poder entre o parlamento e o imperador, eleições indiretas;
 - Liberal: soberania limitada ao parlamento e às eleições diretas.

Obs.: | ambos não concordam com o absolutismo.

- Partido português
 - Contra a divisão político – administrativa entre Brasil e Portugal;
 - Concentração de poder na mão do imperador (manutenção dos cargos) e união à coroa Lusa (D. Pedro I era herdeiro direto de D. João VI).

Obs.: | Dom Pedro era o herdeiro do trono de Portugal. A ideia que mais avançou na Constituição foi o projeto de limitação do poder. Foi falado sobre voto censitário e exclusões.

- O projeto constitucional era baseado na autonomia do poder legislativo (deputados e senadores), na subordinação das províncias ao governo central e na limitação do poder do imperador (não comandaria as forças armadas nem dissolveria a câmara dos deputados).
- O projeto constitucional de Antônio Carlos de Andrada, apelidado de “Constituição da mandioca”, em virtude da exigência de renda superior ao equivalente a 150 alqueires de mandioca.



Obs.: | era preciso comprovar renda para votar e para ser votado.

- Voto censitário e caráter aristocrático escravista;
- Estrangeiros não poderiam exercer cargos públicos (intuito de afastar portugueses do imperador).

Obs.: o mesmo imperador que convocou uma assembleia constituinte, quando percebeu o produto dessa assembleia, invade a assembleia, com as forças militares. A assembleia é fechada (noite da agonia). Quando fecha a assembleia, Dom Pedro convoca cinco ou seis especialistas para que eles redijam um documento sob a orientação e tutela do próprio Dom Pedro.

- Dom Pedro I, vendo seu poder limitado por esse plano e usando como pretexto a crítica oposicionista veiculada por jornais ligados aos irmãos Andrada contra militares e burocratas portugueses, recorreu à força para interromper os trabalhos da Constituinte. Dissolveu a Assembleia e, em novembro de 1823, ordenou a prisão e o exílio dos irmãos Andrada.

Obs.: liberdade de expressão (ou imprensa) não é algo tão comum em governos autoritários e absolutistas.

A NOITE DA AGONIA foi um episódio da história do Brasil Império, ocorrido na madrugada de 12 de novembro de 1823, durante a Assembleia Constituinte, no Rio de Janeiro, que estava encarregada de redigir a primeira Constituição do Brasil.

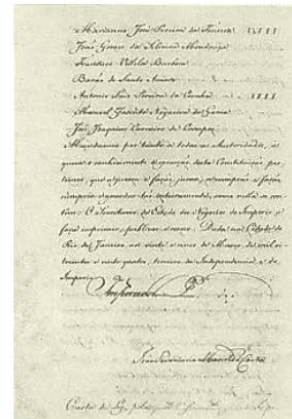
D. Pedro I mandou o Exército invadir o plenário da Assembleia Constituinte, que resistiu durante horas, mas não conseguiu evitar sua dissolução. Vários deputados foram presos e deportados, entre eles os irmãos Andradas, José Bonifácio (o Patriarca da Independência), Martim Francisco e Antônio Carlos.

<https://agenciabrasil.ebc.com.br/>

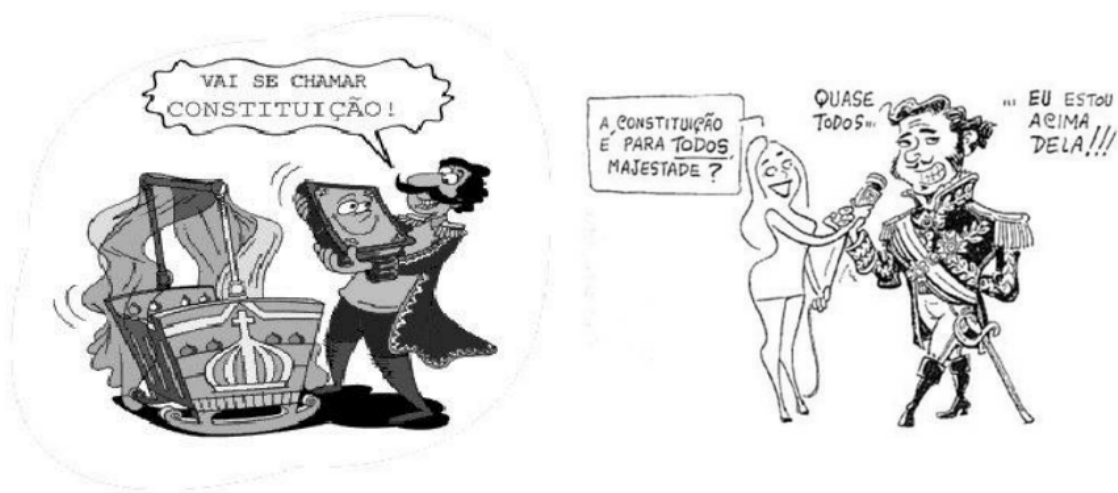
Obs.: Dom Pedro outorga a primeira Constituição. Quando se fala em constituição promulgada, entende-se que ela passou por um debate; quando se fala em constituição outorgada, entende-se que ela foi imposta, sem discussão. Na história brasileira, há sete constituições.

A Constituição de 1824 foi outorgada. A Constituição de 1891 foi debatida. A Constituição de 1934 foi promulgada. Constituição de 1937 foi outorgada, imposta por Getúlio Vargas. A Constituição de 1946 teve constituinte. A Constituição de 1967 tem, em seu texto, escrito “promulgada”, mas sabe-se que ela foi um projeto dos militares, o qual foi outorgado. A Constituição de 1988 foi promulgada.

Capa, primeira e última páginas da constituição **OUTORGADA** por Dom Pedro I, em 1824.



Arquivo do jornal O Estado de S. Paulo/Agência Estado.



A Constituição do Império

Obs.: existem quatro poderes: executivo, legislativo, judiciário e moderador. O poder moderador era único e exclusivo do imperador. Esse poder dava a Dom Pedro a oportunidade de cancelar eleições, exonerar gabinetes e ministérios, além de dissolver pautas que lhe desagradassem.

Não havia eleições para as províncias. O presidente de província não era eleito. Dom Pedro era quem fazia a indicação.

Portanto, havia uma monarquia constitucional e hereditária. No entanto, o Parlamento não era autônomo nem livre.

- Outorgada em 25 de Março de 1824, sob regime de monarquia constitucional hereditária;
- Território dividido em províncias, cujos presidentes eram nomeados pelo imperador;

Obs.: | na época de Dom João, já se falava Província do Grão-Pará.

- Poder executivo: Imperador e ministros do Estado;

Obs.: | os ministros de Estado eram escolhidos pelo imperador.

- Poder legislativo: Câmara dos deputados (mandato de 4 anos), Senado (cada província elegia 3 e o imperador nomeava 1, que eram vitalícios);
- Poder judiciário: Juízes e tribunais;
- Poder moderador: exclusivo do imperador, colocava-se acima dos demais poderes;
- Conselho de Estado (conselheiros vitalícios nomeados pelo imperador);
- Voto indireto e censitário (Votantes [100 mil réis] – Eleitores [200 mil] – Deputados [400 mil] – Senadores [800 mil]);

Obs.: | os votantes, os deputados e os senadores precisavam comprovar renda.

- Excluídos de participação, mesmo com renda: criados de servir, menores de 25 anos e libertos);
- Mulheres eram excluídas de direitos políticos pelas normas sociais;

ATENÇÃO

Há duas constituições de previsão do voto para o analfabeto: a primeira, porque o que importava era ter a renda; a de 1988. Nas outras, os analfabetos não estavam previstos como votantes, eleitores.

No final do século XIX, ainda no Império, houve uma Lei que anulou a participação dos analfabetos.

-
- O catolicismo foi oficializado como religião do Estado e qualquer outra só poderia ser exercida em culto doméstico;

Obs.: Dom Pedro tinha o poder de interferir em questões eclesiásticas, desde a perspectiva de uma nomeação de bispos até o que era lido nos sermões das missas.

- Reconheceu os direitos civis de todos, diferenciando-os apenas do ponto de vista dos direitos políticos em função de suas posses.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Admilson Costa.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
